

1041360-70.2021.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... com os demais era oriundo de furto de energia da empresa corré, feito pelo corréu Marcio, a qual deixou a fiação para distribuição de wi-fii totalmente desprotegida. Em consequência, requer: a) a condenação dos réus ao pagamento de R\$ 30.000,00 a título de indenização por dano moral; b) a condenação no valor de R\$ 35.000,00 a título de dano estético.

A decisão de fls. 60/61 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1041360-70.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1041360-70.2021.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Lucas Silva Santos

Requerido:

Aliança Tecnoinfo Ltda, na pessoa de seu sócio Marcio Chavichiol e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por LUCAS SILVA SANTOS em face de ALIANÇA TECNOINFO LTDA. e MARCIO CAVICHIOIOL. Alega, em síntese, que no dia 22 de fevereiro de 2019 estava trabalhando em sua casa, amarrando as vigas para enchimento da laje, quando por voltar das 17 horas, ao se levantar, encostou a sua nuca em um fio de alta tensão que estava em desconjunção com os demais fios de energia da EDP Bandeirantes, sendo arremessado para longe. Afirma que foi socorrido de helicóptero para o Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado por vários meses. Diz que por conta desse acidente, ficou com queimaduras de grau considerável em seu corpo, vindo ainda a ter um problema na perna. Alega que o fio em desconformidade com os demais era oriundo de furto de energia da empresa corré, feito pelo corréu Marcio, a qual deixou a fiação para distribuição de wi-fii totalmente desprotegida. Em consequência, requer: a) a condenação dos réus ao pagamento de R\$ 30.000,00 a título de indenização por dano moral; b) a condenação no valor de R\$ 35.000,00 a título de dano estético. A decisão de fls. 60/61 deferiu a justiça gratuita. Citada, a corré Aliança Tecnoinfo apresentou contestação (fls. 124/136).

Preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, pois a construção feita pelo autor é irregular e sem documentação, bem como não se respeitou a distância mínima de 2,5 metros dos fios do poste. Afirma que não tem culpa pelo ocorrido, uma vez que os fios e cabos utilizados por ela não são energizados. Por fim, afirma inexistir danos morais e estéticos.

Citado, o corréu Márcio também apresentou contestação (fls. 151/169).

Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a excludente de responsabilidade, segundo o argumento de que não realizou nenhuma ligação clandestina. Afirma que a construção do autor foi edificada em local inapropriado. Por fim, alega a ausência de dano moral e estético.

Houve réplica (fls. 181/184).

Instadas a especificarem prova, as partes requereram a produção de prova oral (fls. 189 e 190).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Inicialmente, deixo de apreciar as preliminares de ilegitimidade passiva, pois se confundem com o mérito e, portanto, com ele serão analisadas.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que não há a necessidade de produção de prova oral ou pericial, diante da natureza da ação e da prova documental acostada aos autos.

O autor pleiteia, com a presente ação, a indenização por dano moral e estético em decorrência do acidente que sofreu em razão, segundo o requerente, do furto de energia elétrica feito pelo corréu e pela falta de segurança pela fiação da corré. Pois bem, a responsabilidade civil, para que se faça presente o dever de indenizar é necessária a existência de uma conduta (ação ou omissão), culpa em sentido amplo, dano e nexo de causalidade.

O dano resta evidente e é em certo sentido incontroverso, e consiste evidentemente no choque sofrido pelo autor com as consequentes lesões demonstradas, havendo discussão apenas acerca da sua extensão.

A conduta e o nexo causal, por outro lado, estão sob discussão, na medida em que a parte autora sustenta haver omissão por parte da corré que manteve a fiação em desconformidade com a empresa de energia elétrica, bem como pelo fato da ligação clandestina utilizada pelo corréu. Por outro lado, o autor realizou alteamento do imóvel, sem respeitar a distância mínima da rede de energia preexistente, o que contribuiu para que o requerente viesse a sofrer o acidente relatado na inicial.

A corré afirma que não tem nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido, pois seus fios não são energizados. Tal afirmação se coaduna com o narrado na inicial, quando o autor informa que o fio de responsabilidade da corré era utilizado para a distribuição de sinal wi-fii, portanto, sem corrente de energia elétrica.

A eventual responsabilidade pelo acidente ocorrido com o autor poderia ser discutida em face da empresa de distribuição de energia elétrica, não contra empresa que presta serviços de comunicação e conexão de internet, conforme consta em seu objeto social (fls. 81).

O corréu, por sua vez, diz que não houve ligação clandestina. E, nesse ponto, o autor não logrou êxito em comprovar sua alegação. As fotos apresentadas às fls. 45/47 não demonstram cabalmente a irregularidade alegada por ele e cometida pelo corréu.

Assim, demonstrada a impossibilidade de conduta da corré ter ocasionado o acidente do autor, bem como a falta de comprovação do furto de energia realizado pelo corréu, não cabe a imputação de qualquer tipo de responsabilidade a eles.

Assim, pontuo, que o infeliz acidente ocorreu por imprudência do autor ao realizar uma tarefa de construção civil próximo à rede de distribuição elétrica, provocando a descarga elétrica que o vitimou.

Ressalto, que caberia ao autor ter tomado as devidas precauções, antes de efetuar a obra em sua residência, devendo entrar eventualmente em contato com a empresa de energia elétrica e solicitar o desligamento da rede naquele dia e horário.

Assim, há evidente rompimento no nexo causal, na medida em que houve culpa

exclusiva da vítima, que agiu, de forma imprudente, diminuindo a distância de segurança existente entre a edificação e a rede de distribuição. Neste contexto, não se ignora a gravidade dos danos sofridos pelo autor, não obstante, não se vislumbra, na espécie, dever de indenizar por parte dos réus, pelos motivos expostos.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, assim ponho fim ao processo nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, arcará a parte requerente com as custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, os quais fixo em 10% do valor da causa nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Em caso de justiça gratuita deve ser observado o disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente ensejará a imposição da multa prevista no art. 1026, § 2º, CPC.

Após o trânsito em julgado, havendo necessidade de cumprimento, a parte deverá providenciar a abertura do respectivo incidente. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se

P.R.I.

Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA